

要求。由此可见，本案出售的不是公民个人信息，而是与公民个人信息无关的房型实价信息，不属于刑法中的“非法经营”行为，不违反国家规定且未造成严重扰乱社会秩序的后果，故应认定“为合法经营”，应适用《解释》第六条第一款第一项的规定定罪。

二、“获利”的刑法认定与计算方式

在民事侵权领域，为给予权利人周全的保护，兼顾“利益填平原则”与“任何人不得从其违法行为中获利原则”，依据“侵权获利”的认定及赔偿计算路径已有明确规定。以商标侵权纠纷为例，《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，权利人可以选择实际损失、侵权获利、许可费倍数或者法定赔偿方式；《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；如果该单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。

在侵犯公民个人信息罪中对于“获利”的计算和理解，一方面基于“法秩序统一性”原理，要吸收民事领域中“任何人不得从其违法行为中获利原则”；另一方面基于“刑法的谦抑性与独立性”原则，对于获利的认定既要坚守罪刑法定，又要实质性判断。《解释》第五条以“违法所得”数额入罪，《解释》第六条以“获利”数额入罪，应当注意到违法所得与获利金额是两个不同的概念。前者基于购买、收购公民个人信息本身的非法性考虑，后者基于正常的生产经营活动的合法性考虑，该类情形发生具有普遍性且社会危害性较小，因此，《解释》第六条对侵犯公民个人信息罪的入罪获利数额为“利用非法购买、收受的公民个人信息获利五万元以上的”，与第五条第一款第七项规定的“违法所得五千元以上的”显著区别，同时参考非法经营罪的入罪数额标准，规定为五万元。在适用《解释》第六条时应当缩小打击面和体现宽严相济的刑事政策，在认定为合法经营活动购买信息而获利的数额时应从严把握，应当扣除相应的购买成本。

具体到本案中，被告单位信息技术服务公司系为合法经营活动而非法购买公民个人信息，案涉项目作为该公司的合法经营项目。另外，在案的原始合同

中未约定需采购某应用软件账号、结算采购费用；在项目实施过程中产生采购某应用软件账号的需求后，经协商由项目乙方采购并垫付费用，事后由项目甲方统一结算，可见采购账号的结算款并非被告单位信息技术服务公司预期通过该项目获得的收益，犯罪成本321.7万元的支出最终是甲方卡商的获利，故对应的金额不应由其承担退赃责任。综上，根据罪刑法定和“任何人不得从其违法行为中获利”原则，对于被告单位信息技术服务公司代为垫付的购买账号成本应予以扣减。

编写人：浙江省丽水市云和县人民法院 颜尤龙

根据账户查询的交易明细之信息类型和数量的认定

—— 郭某某等侵犯公民个人信息案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省安阳市殷都区人民法院(2024)豫0505刑初11号刑事判决书

2. 案由：侵犯公民个人信息罪

【基本案情】

2023年7月初，被告人郭某某伙同龙某(另案处理)通过某APP等接单查询网上逃犯信息，并通过被告人郭某乙介绍与被告人郭某甲联系，郭某甲利用辅警身份，伙同辅警李某某违规使用民警数字证书查询在逃人员信息约30条交给郭某某，出售在逃人员信息获利后按比例将分成给郭某乙并转交给郭某甲。自2023年7月中旬以来，郭某某、郭某甲、郭某乙等人商议后，郭某某通过龙某等人接单后交由郭某甲查询，郭某甲违规使用民警数字证书通过公安内网涉

赌资金查询平台查询银行账户和支付宝账户交易明细，并将查询的14048条交易明细信息微信发给郭某某，郭某某将查询到的12087条信息转交龙某出售牟利，将邹某(另案处理)介绍、担保查询的1961条信息出售牟利。郭某某非法获利8000元，郭某甲非法获利15000元，郭某乙非法获利6000元。案发后，被告人郭某某、郭某甲、郭某乙的亲属均代为向公安机关退缴违法所得。

【案件焦点】

1.银行卡或支付宝账户交易明细是否属于公民个人信息；2.案涉公民个人信息数量计算标准及本案是否属于“情节特别严重”情形。

【法院裁判要旨】

河南省安阳市殷都区人民法院经审理认为：被告人郭某某、郭某甲、郭某乙违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某某、郭某乙如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人郭某甲经电话通知后到案并如实供述其犯罪事实，构成自首，并协助公安机关抓获同案犯，构成立功，依法可从轻处罚。被告人郭某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人均自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，亲属均代其退缴各自违法所得，均可以酌情从轻处罚。综合被告人郭某某、郭某甲、郭某乙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，法院依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人郭某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币16000元；

二、被告人郭某甲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；

三、被告人郭某乙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币12000元；

四、郭某某已退缴违法所得8000元、郭某甲已退缴违法所得15000元、郭某乙已退缴违法所得6000元，共计29000元予以追缴，上缴国库；

五、扣押在案的郭某甲智能手机两部及优盘一个、郭某某和郭某乙手机各一部，均由扣押机关予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在侵犯公民个人信息案件中，对于涉案信息是否属于刑法所保护的法益即是否属于刑法意义上的公民个人信息及信息之性质类型的认定、信息数量的计算标准等尤为关键，直接影响行为人的行为是否构成犯罪以及是否属于刑法所规定的“情节严重”或者“情节特别严重”等，进而直接影响行为性质之罪与非罪的认定和法定量刑幅度的确定。司法实践中，需要依照现行法律和司法解释规定，根据立法目的，坚持罪责刑相适应的基本原则，结合案件具体情况综合分析认定。

一、银行卡或支付宝账户交易明细是否属于公民个人信息及其信息性质类型的认定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称两高《解释》）第一条规定：“刑法第二百五十三条之一规定的‘公民个人信息’，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。”司法实践中，通常认为姓名、性别、民族、年龄、职业、职务、学历、婚姻状况、专业职称、密码、血型、指纹、病历、电子邮件等均属于公民个人信息的范畴。本案中，涉及的银行或支付宝账户，依法属于侵犯公民个人信息罪中公民个人信息的范畴。

首先，银行或支付宝账户交易流水属于公民个人信息。银行账户具有特定

